

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RÉUS RECONHECIDOS, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, PELA VÍTIMA DO ROUBO E PELAS VÍTIMAS DA RESISTÊNCIA. VALIDADE. AS CONFISSÕES JUDICIAIS DOS RÉUS CORROBORARAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO ...

505088 sentença genérica base crime 1231 1501283-71.2018.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

ANTONIO MARCOS GALVÃO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Segundo a denúncia e o que consta nos autos de inquérito policial, no dia 14 de setembro de 2018, à tarde, na Rua Sebastião Benedito da Rocha, nº 283, Sumaré, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si um televisor 43 Led Smart, uma jaqueta preta e um par de óculos de sol. Os bens pertenciam a Laura Kazumi Ocubo Bastos e foram avaliados em R\$ 5.480,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais – cf. auto de avaliação de fls. 101).

Laudos periciais acostados a fls. 68/76 e 77/80.

A denúncia foi recebida no dia 17 de outubro de 2019 (fls. 135/136).

Defesa escrita a fls. 209.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 226).

Em audiência, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, bem como o acusado foi interrogado (fls. 275/276 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos, postulou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, bem como discorreu sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 273/274).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela fixação da pena em seu patamar mínimo, pelo reconhecimento da circunstância atenuante referente a confissão espontânea e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 280/281).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE, já que a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, o acusado permaneceu silente (fls. 19).

Em Juízo, ANTONIO confessou a prática delitiva e relatou que, na data dos fatos, estava vivendo como morador de rua quando decidiu efetuar a subtração. Afirmou que adentrou no imóvel e estourou a porta para ter acesso a área interna da residência, e, por fim, citou que está arrependido de sua conduta.

Cumprе consignar que a confissão judicial constitui elemento de extrema validade probatória, de modo que apenas especialíssima e incomum circunstância que evidencie a insinceridade tem o condão de afastar sua importância. No mais, quando em harmonia com o restante da prova, seu acolhimento é medida de rigor.

Nesse sentido:

“É inegável o valor da confissão judicial quanto à subtração e, “por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes” (cf. Adalberto José de Camargo Aranha, Da Prova no Processo Penal, 3ª ed., Saraiva, 1994, pág. 99).” (TJSP – Apelação nº 0014333-57.2010.8.26.0114, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Roberto Solimene, j. 03/09/2015)

APELAÇÃO - ROUBO Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos

autos Reconhecimento seguro pela vítima em sede policial corroborado pelas demais provas produzidas em Juízo - Palavras dos policiais militares Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública. Confissão do réu em juízo, corroborada pelo conjunto probatório Res furtiva encontrada em poder do réu - Presunção de responsabilidade - Condenação era de rigor Inviável o reconhecimento da tentativa Réu teve a posse mansa do bem - Vítima perdeu completamente o domínio sobre a res - Pena e regime criteriosamente fixados, não havendo o que ser alterado Recurso improvido (TJSP, Apelação nº 0051783-95.2011.8.26.0050, Rel. Edison Brandão, j. 17/04/2012).

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RÉUS RECONHECIDOS, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, PELA VÍTIMA DO ROUBO E PELAS VÍTIMAS DA RESISTÊNCIA. VALIDADE. AS CONFISSÕES JUDICIAIS DOS RÉUS CORROBORARAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS FIXADAS DE MODO ESCORREITO. REGIMES PRISIONAIS CORRETAMENTE FIXADOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, PELO VOTO DO RELATOR. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DO VOTO DA MAIORIA. 1. As autorias do crime de roubo restaram comprovadas pelas provas coligidas aos autos, além de terem sido os réus reconhecidos, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP. 2. O valor da confissão aferir-se-á pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o Juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Inteligência do art. 197, do Código de Processo Penal. [...] (TJSP, Apelação nº 0833173-69.2013.8.26.0052, Rel. Des. Airton Vieira, j. 25.06.2015).

A vítima Laura Kazumi Ocubo Bastos relatou que, naquela data, estava no município de São Paulo/SP acompanhando o tratamento médico de um familiar quando soube do ocorrido. Afirmou que imagens captadas por câmeras de segurança instaladas na vizinhança registraram o momento em que se deu a ação criminosa. Por derradeiro, frisou que foi danificado o portão da residência, e que foram subtraídas uma televisão e uma jaqueta, bens esses que não foram recuperados.

Impende ressaltar, por oportuno, que de manifesta importância é o depoimento prestado pelas vítimas e testemunhas presenciais em delitos patrimoniais.

Nesse sentido o predominante entendimento pretoriano:

"Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Palavras da vítima e das testemunhas presenciais coerentes e seguras. Reconhecimentos pela vítima e testemunhas nas duas fases. Qualificadoras bem proclamadas. Hipótese de crime consumado. Condenação necessária. Penas readequadas. Regime fechado. Fixação de valores a título de reparação civil que encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Montante fixado em consonância com os prejuízos materiais suportados pelo ofendido. Apelo parcialmente provido." (TJSP - Apelação nº 0013755-64.2010.8.26.0609, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Pinheiro Franco, j. 13/10/2011).

"AMEAÇA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima e das testemunhas presenciais, a corroborar os termos da denúncia. Réu revel. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Apelo desprovido" (TJSP - Apelação nº 0000670-11.2011.8.26.0145, 16ª Câmara de Direito Criminal Rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 25/11/2014).

A testemunha Luiz Cesar Gomes de Oliveira informou que é vizinho da vítima e

relatou que, na data dos fatos, após retornar para sua morada verificou que o portão da residência de Laura estava aberto, o que lhe causou estranheza, eis que a mesma estava na cidade de São Paulo/SP acompanhando o marido em tratamento médico. Registrou que adentrou no imóvel e constatou que a porta havia sido arrombada e vários objetos estavam revirados, ocasião em que entrou em contato com a vítima e lhe informou acerca do ocorrido. Destacou, ainda, que câmeras de segurança instaladas em sua residência captaram imagens do furtador durante a ação delitiva, bem como que após visualizar as referidas imagens efetuou o reconhecimento do acusado em solo policial.

O Policial Civil Thomaz Kolhanig de Carvalho mencionou que durante o furto efetuado junto a residência da vítima foram subtraídas uma televisão, uma jaqueta e óculos. Afirmou que um vizinho visualizou imagens obtidas através de câmeras de segurança e identificou o agente furtador, tendo efetuado reconhecimento fotográfico do réu perante a autoridade policial.

Assim, entendo que o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime imputado ao réu.

Isso porque, a provas colhidas sobre o crivo do contraditório, em especial a confissão exarada pelo acusado e os demais depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal, denotam, claramente, que o réu efetuou a subtração mediante rompimento de obstáculo.

Ora, o próprio acusado, em audiência, confirmou que subtraiu a res furtiva, bem como, que danificou a porta da residência para ter acesso a área interna do imóvel, restando caracterizada, assim, a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Para ilustrar:

Apelação Criminal - Furto duplamente qualificado - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Conjunto probatório suficiente às condenações - Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas pelas provas pericial e testemunhal - Qualificadoras bem evidenciadas - Incidência do princípio da insignificância - Impossibilidade - Atipicidade da conduta afastada - Penas e regimes prisionais adequadamente estipulados - Recursos não providos (TJSP, Apelação nº 0024139-68.2012.8.26.0269, Rel. Des. Borges Pereira, j. 15.03.2016).

Demonstrada, portanto, a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, majoro a pena base em 1/6 (um sexto), ante os maus antecedentes criminais do acusado (fls. 139/173).

2. Na segunda fase, considerando a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência (fls. 139/173), devem ser as mesmas compensadas, sem qualquer alteração nesta fase, pois "Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas." (AgRg no REsp nº 1457810/DF, 6ª Turma, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.08.2014).

3. Não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição, de modo que torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. Artigo 60, do Código Penal).

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, o qual é compatível com as circunstâncias do delito por ele praticado e com suas condições pessoais, leia-se, reincidente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ESCALADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS – REGIME SEMI-ABERTO COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA E COM AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDA A D. REVISORA, QUE REDUZIA AS PENAS, NOS TERMOS DE SUA DECLARAÇÃO DE VOTO (TJSP, Apelação nº 0037056-92.2015.8.26.0050, Rel. Des. Nuevo Campos, j. 25.02.2016).

O acusado responde ao presente processo solto, está preso por outro feito, e poderá recorrer em liberdade no tocante ao presente, em razão do quanto exposto acima exposto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR ANTONIO MARCOS GALVÃO, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Por se tratar de agente reincidente em crime doloso, não é possível a substituição da pena privativa da liberdade (cf. Artigo 44, inciso II, do Código Penal).

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Expeça-se certidão de honorários em favor da defensora nomeada de acordo com os atos praticados (fls. 202).

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 09 de março de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA